

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Mã thủ tục	1.115807
Số quyết định	3097/QĐ-BKHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Công dân Việt Nam, Tổ chức nước ngoài, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa Bộ Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (sau khi hoàn thành thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân và có nhu cầu vận hành thử có nhiên liệu), nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Sau khi có hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn sau đây:

a) Đối với trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tự thẩm định, thời hạn thẩm định trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Đối với trường hợp thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài phải hoàn thành không quá 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn quy định mà chưa ký được hợp đồng thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài và thời gian thẩm định tương ứng. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

4. Chủ đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; giải trình, bổ sung nội dung trong quá trình thẩm định khi được yêu cầu; hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong thời hạn không quá 02 tháng.

5. Sau khi hoàn thành thẩm định, trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, xác nhận và cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc hoặc phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp phép gửi cho chủ đầu tư.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép vận hành thử		1 bản chính
Báo cáo kết quả thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân	PL- Mục I- Báo cáo kết quả thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân- TT10.docx	1 bản chính
Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử được cập nhật	PL- Mục II-BC phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử được cập nhật -TT10.d	1 bản chính

	OCX	
Chương trình vận hành thử đã được cập nhật cho giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân		1 bản chính
Chương trình quan trắc phóng xạ môi trường		1 bản chính
Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân	PL-Mục III-Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân - TT10.docx	1 bản chính
Bản thuyết minh năng lực của tổ chức tiến hành vận hành thử cập nhật		1 bản chính
Hướng dẫn vận hành, bản mô tả các giới hạn và điều kiện vận hành		1 bản chính
Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở		1 bản chính
Kế hoạch bảo đảm an ninh được cập nhật cho giai đoạn vận hành thử		1 bản chính
Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân viên vận hành thử		1 bản chính
Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	18 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Trực tiếp	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với

			trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Qua bưu điện	18 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
Qua bưu điện	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.

			- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng, 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.	94/2025/QH15 ngày 27/6/2025
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu	316/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

I. Điều kiện để được cấp giấy phép vận hành thử

1. Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành thử, chương trình vận hành thử, giới hạn và điều kiện vận hành, kết quả thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân đáp ứng yêu cầu an toàn;
2. Các hạng mục kỹ thuật phải được hoàn thành và đáp ứng yêu cầu an toàn trước khi vận hành thử;
3. Hệ thống quản lý an toàn và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
4. Chủ đầu tư có đủ năng lực bảo đảm tổ chức việc vận hành thử an toàn; có nhân sự vận hành được đào tạo, cấp chứng chỉ phù hợp; có chương trình đào tạo, huấn luyện và sử dụng thiết bị mô phỏng theo quy định của pháp luật;
5. Hướng dẫn vận hành, kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở, kế hoạch bảo đảm an ninh đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
6. Phải có Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
7. Việc vận hành thử phải tuân thủ chương trình vận hành thử đã được phê duyệt; trong trường hợp có sự thay đổi phải được cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về năng lượng nguyên tử chấp thuận.
(Căn cứ: khoản 5 Điều 47 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025).
8. Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

II. Các điều kiện kỹ thuật và tổ chức bắt buộc đối với vận hành thử

1. Việc vận hành thử phải được thực hiện đầy đủ theo chương trình vận hành thử đã được phê duyệt.
2. Chương trình phải bố trí thử nghiệm theo lộ trình phù hợp với mức độ tăng dần về yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành.
3. Chương trình phải xác định các điểm dừng kỹ thuật để đánh giá kết quả từng giai đoạn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
4. Phải bảo đảm nhân sự tham gia vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật được đào tạo phù hợp.
5. Phải tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và triển khai vận hành thử.

III. Các điều kiện an toàn bắt buộc, không được vi phạm

1. Không được đưa vào chương trình các thử nghiệm chưa được phân tích và đánh giá an toàn đối với giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân.
2. Không được tiến hành các thử nghiệm ngoài phạm vi xem xét trong báo cáo phân tích an toàn.
3. Không được đưa vào chương trình các thử nghiệm có nguy cơ gây hư hại cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc ảnh hưởng đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.
4. Tất cả các điều chỉnh phát sinh có liên quan đến an toàn trong quá trình vận hành thử phải được bổ sung vào hồ sơ thiết kế - kỹ thuật, báo cáo phân tích an toàn, tài liệu công nghệ và tài liệu vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

□ IV. Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật áp dụng

1. Chương trình vận hành thử phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định kỹ thuật nước ngoài áp dụng cho dự án.
2. Việc vận hành thử cơ sở hạt nhân phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy định kỹ thuật của nước ngoài hoặc tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn, hướng dẫn về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Mã: KQ-G06- Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu-TT10

TỪ KHÓA

Cấp Giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

MÔ TẢ